المحور الثامن: ملء مختلف التصريحات الجبائية 02

نواصل تقديم أهم التصريحات الجبائية واجراءاتها وطريقة ملئها (تابع للمحاضرة السابقة).

خامسا/ التصريح السنوي بالأرباح: (الضريبة على أرباح الشركات ج04/ G04):

حسب القانون الضريبي في الجزائر يتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات، اكتتاب قبل 30 أفريل على الأكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة. وإذا سجلت الشركة عجزا يقدم التصريح بمبلغ العجز بنفس الشروط.[1] كما يجب أن يرفق التصريح السنوي بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، منها (جدولا للنتائج، الميزانية الجبائية، كشفا مفصلا عن التسبيقات المدفوعة ...).

يجب تقديم هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب لمكان تواجد المقر الاجتماعي أو مقر المؤسسة الرئيسية. غير أنه يمكن منح تأجيل لمدة الإيداع لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر في حالة وجود قوة قاهرة، بناءا على قرار من المدير العام للضرائب.

طريقة ملء التصريح ج04 وأهم البيانات: (ملاحظة تم تقديم نسخة ورقية ونسخة pdf للطلبة للتطبيق عليها)

- **الجزء الأول**: يخصص هذا الجزء للبيانات التعريفية الخاصة بالشركة: رقم التعريف الجبائي، السجل التجاري، الإقامة والعنوان، شكل الشركة، نوع المحاسب المعتمد من طرف الشركة.

نموذج ج رقم 04 (2016)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة المالية
المديرية العامة للضرائب
المصلحة

رقم التعريف الجبائي : |_|_|_|

– **الجزء الثاني**: يخصص هذا الجزء لملخص حول الربح الخاضع للضريبة، نتيجة محاسبية، نتيجة جبائية، ربح أو خسارة ، المعدلات الموافقة لكل ربح في حالات الأنشطة المختلطة، الإعفاءات ، الأجزاء المعفاة من الأرباح، الأرباح المعاد استثمارها... وكذا جزء مخصص للرسم على النشاط المهني حين كان مطبق.

مكتب المصادقة على الحسابات : .....

العنوان .....

.....

رقم التعريف الجبائي

ب

ملخص العناصر الخاضعة :

1- الضريبة علي أرباح الشركات :

ا- النتيجة المحاسبية (1) : ربح :

ب- النتيجة الجبائية (2) : ربح :

منها :

- الربح الخاضع لمعدل .....% .....
- الربح الخاضع لمعدل.....% .....
- الربح الخاضع لمعدل. .....% .....
- الربح الموحد (تجمعات الشركات) .....
- الربح المعفى(3) نسبة الإعفاء .....% ..

- المبالغ المعاد إستثمارها خلال السنة (4) : .....

- الشركة الخاضعة للنظام الجبائي الخاص بتجمعات ا

الشركة الأم العضو

2- الرسم على النشاط المهني :

طبيعة العمليات
العمليات الخاضعة
مبلغ عمليات البيع بالجملة للمواد التي يتضمن سعر بيعها اكث من الحقوق غير المباشرة .....
مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للمواد التي يتضمن سعر بيعه من الحقوق غير المباشرة .....
عمليات البيع بالجملة .....
عمليات اخرى تستفيد من التخفيض .....
مبيعات وعمليات لا تستفيد من التخفيض .....
المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال الخا ضع (1) .....
عمليات معفاة
.....
.....
.....
المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المعفى (2) .....
المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المحقق (1) + (2) .....

(*) يجبر المبلغ المشار إليه في هذا التصريح إلى الدينار الأدنى إذا لم يصل إلى عشرة

- (1) و (2) أشر على الخانة الفارغة في حالة ربح أو خسارة.
- (3) نتائج مستفيدة من إعفاءات أو تخفيضات (كلية أو جزئية) مهما كان نوعها.
- (4) إعادة الاستثمار المحقق طبقا لأحكام المادة 142 من ق ض م و المادة 57 من قانو

– **الجزء الثالث**: في هذا الجزء يتم ملء تفاصيل حول مكونات الأرباح المحققة ومصادرها، وكذا كيفية توزيعها، منها: العمليات المحققة والمسندة في شكل مقاولة من الباطن، الحواصل الناتجة عن بيع الأسهم، القروض الضريبية في حالة تم خصمها من المصدر، توزيعات الأرباح على المساهمين، كما هو موضح في النموذج.

جـ **عمليات المقاولة من البطن (المقيمين أو غير المقيمين)**
(إذا كان الإطار غير كافي أرفق كشف بنفس النموذج)

تعيين (الاسم واللقب أو اسم الشركة)	ر ت ج (N I F)	رقم المادة	العنوان	مراجع العقد	المبلغ

د **حواصل و فوائد القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و الأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة**
(إذا كان الإطار غير كافي أرفق كشف بنفس النموذج)

الطبيعة	المدة	المبلغ

ه **الخصم :**
- قرض ضريبي :
(ض أ ش) – إقتطاع من المصدر بعنوان رؤوس الأموال المنقولة المقبوضة :

- القيم المنقولة ..... |_____|
- عائدات الديون و الودائع و الكفالات ..... |_____|
- خصم قروض أخرى ..... |_____|
- **مجموع الخصم بعنوان القرض الضريبي (*)**..... |_____|

(*) أرفق الإثباتات

و **توزيع عائدات الأسهم و الحصص الاجتماعية و كذا العائدات المماثلة الموزعة :**

1) المبلغ الإجمالي الخام الناتج عن توزيع أرباح – مداخيل و حصص إجتماعية (1) **:** **دج**
مسددة من طرف الشركة نفسها .....(أ) |_____|
مسددة من طرف مؤسسة مكلفة بمصلحة السندات.....(ب) |_____|

2) كشف تفصيلي للإقراضات أو التسبيقات الموضوعية تحت تصرف الشركاء إما مباشرة و إما بواسطة شخص أو شرك :
(إذا كان الإطار غير كافي أرفق كشف بنفس النموذج)

اسم ولقب، صفة (شريك، شريك مسير، مجلس إدارة الشركة) و العنوان الكامل لإقامة كل مستفيد هذا التوزيع	طبيعة التسديد	سنة التسديد	المبالغ المسددة (دج)
ر ت ج	.....	.....	.....
ر ت ج.....	.....	.....	.....
ر ت ج.....	.....	.....	.....
المجموع .....(جـ)			.....

3) كشف إسمي تفصيلي لتوزيعات أخرى بخلاف تلك المبينة في السطرين (1) و (2) أعلاه
(إذا كان الإطار غير كافي أرفق كشف بنفس النموذج)

التعيين	طبيعة التسديد	سنة التسديد	المبالغ المسددة (دج)
ر ت ج	.....	.....	.....
ر ت ج.....	.....	.....	.....
ر ت ج.....	.....	.....	.....
المجموع .....(د)			.....

4) مجموع مبلغ المداخيل (مجموع أ+ ب + ج + د) .....(ه)	.....

(1) يقصد بها فوائد – أرباح و عائدات أخرى من الأسهم و الحصص الاجتماعية و التي تسديدها يتطلب تحرير كشف وصولات .
(2) توزيعات أخرى كالتي ذكرت في السطرين المحددة في السطر (01) و (02) .
- النسب المئوية العادية و أتعاب مجلس إدارة الشركة غير القابلة للخصم من أجل حساب الربح .
- التوزيعات التي لا تستدعي تصريحات قانونية من الأعضاء المؤهلين للشركة .

– **الجزء الرابع والأخير**: في الصفحة الرابعة من التصريح ج04 يتم استكمال البيانات الموضحة في الصفحة السابقة ويتعلق الامر بتوضيح المكافآت المدفوعة لبعض الشركاء.

ز **مكافآت مدفوعة لأعضاء بعض الشركات :**

هذا الإطار يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المساهمة، الشركات المدنية المنشأة في شكل شركات ذات أسهم و شركات الأشخاص التي اختارت نظام فرض الضريبة على الشركات ذات الأسهم (إذا كان الإطار غير كافي أرفق كشف بنفس النموذج).

أسم و لقب، عنوان، صفة و رقم التعريف الجبائي لـ : - كل الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. - كل الشركاء في شركات المساهمة. - كل الأعضاء في الشركات المدنية المنشأة في شركات ذات أسهم - كل الشركاء في شركات الأشخاص التي اختارت نظام فرض الضريبة على شركات الأموال.	بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، عضو بحصص اجتماعية أو لأرباح موزعة على كل شريك.	مبالغ مسددة خلال كل مرحلة إقتطاع الضريبة على أرباح الشركات، لكل شريك، للشريك المسير أو عضو شريك (الخانة 1) في شكل أجور أو أتعاب، التعويضات، تعويضات جزافية لمصاريف أو مكافآت على أداءات أخرى في الشركة.					
		سنة الدفع	يعنوان راتب، أتعاب راتب و تعويضات	المبالغ المسددة			
				المقدمة في شكل تعويضات، مهمة و تنقلات		يعنوان مصاريف مهنية أخرى عدا تلك المؤشرة في الخانة 5 و 6	
				تعويضات جزافية	تعويضات	تعويضات جزافية	تعويضات
1	2	3	4	5	6	7	8
ر ت ج.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ر ت ج.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ر ت ج.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

حـ **إطار مخصص للإدارة :**

بـ .....في .....

ختم و إمضاء

<u>سادسا/ التصريح السنوي للأرباح الصناعية والتجارية IRG ج11/ G11</u>:

يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقي أن يكتتبوا **قبل 01 ماي** من كل سنة تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة أو للسنة المالية السابقة، يُقدم إلى مفتشية الضرائب لمكان تواجد النشاط.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي. يجب أن يتضمن التصريح الوثائق والمؤشرات التالية:

- ميزانية جبائية؛
- مستخرجات حسابات العمليات المحاسبية؛
- ملخص حساب النتائج؛
- كشف عن طبيعة المصاريف العامة و الاهتلاكات و المؤونات ؛
- جدول النتائج ؛
- كشف التسديدات فيما يخص الرسم على النشاط المهني ؛
- جدول يتضمن تأشير تخصيص لكل من السيارات السياحية المبينة في أصول الميزانية ؛
- تُقدم المطبوعات المحررة من طرف الإدارة الجبائية.

<u>طريقة ملء التصريح ج11 وأهم البيانات</u>: (ملاحظة تم تقديم نسخة ورقية ونسخة pdf للطلبة للتطبيق عليها)

– **الجزء الأول**: وهي الصفحة الأولى والمخصصة للبيانات الخاصة بالمكلف أو بالشركة في حالة شركة الأشخاص، الأرقام التعريفية الجبائية، السجل التجاري، المقر، نوع النشاط، النشاط المعفى أن وجد، شركاء الشركة، ثم معلومات متعلقة بالمحاسب. (أنظر النموذج المرفق)

– **الجزء الثاني**: يتم في الصفحة الثانية ملء البيانات المتعلقة بالعناصر المحددة للوعاء الضريبي: جزء أول مخصص لرقم الأعمال والرسم على النشاط المهني، جزء ثاني مخصص لتحديد النتيجة الجبائية والذي يوضح النتيجة المحاسبية، مجموع الخصومات(التخفيضات)، مجموع الادماجات (الاستردادات) ثم الإعفاءات في النتيجة الجبائية ان وجدت، وجزء ثالث يخصص لبيانات دفع الضريبة من التسبيقات المدفوعة ورصيد التسوية.

ملاحظة: باقي التصريحات يتم عرضها في حصة الأعمال الموجهة بعد أن وجهت للطلبة في شكل بحوث.

تصريحات جبائية أخرى:

سابعا/التصريح الجبائي الالكتروني:

تتيح المديرية العامة للضرائب حاليا للمكلفين إمكانية التصريح ومتابعة ملفاتهم الجبائية الكترونية عن طريق بوابة جبايتك وهي بوابة مفتوحة أمام المكلفين للتصريح بمختلف عملياتهم ومداخيلهم عن بعد ومختلف التصريحات الجبائية متاحة الكترونيا.

خطوات الانخراط وكيفية التصريح الكترونيا:

1. **الاكتتاب للاستفادة من خدمات جبايتك**:[2] يعتبر الاكتتاب إجراء ضروري من أجل الولوج إلى خدمات **"جبايتك"** و هو يهدف إلي إقامة علاقة تعاقدية بين المديرية العامة للضرائب والمكلف بالضريبة المنخرط.إن الاكتتاب قابل للتجديد سنويًا باتفاق ضمني، ما لم يتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين . يتضمن ملف الاكتتاب :

•استمارة طلب الاكتتابة؛

•دفتر الأحكام العامة؛

•كشف أو كشوف التعريف البنكي(RIB) ؛

•تفويض من المكلف بالضريبة المنخرط يرخص فيه للموقّع على استمارة الاكتتاب بالتصرف نيابة عنه، إذا لم يكن الموقّع على الاستمارة الممثل القانوني للمكتتب .

بعد تكوين ملف الانخراط، يقوم المكلف بالضريبة بحجز موعد من اختياره على بوابة **"جباية'تيك "** من أجل إيداع الملف على مستوى مصلحة الاستقبال التابع لها (في مديرية كبريات المؤسسات أو مركز للضرائب أو المركز الجواري للضرائب .(يستلم المكلف بالضريبة يوم ايداعه للملف ظرفا مغلقا يحتوي على رمز الدخول الذي يسمح له بالولوج إلى الفضاء الخاص به على بوابة الإجراءات عن بعد .

2. **الولوج والقيام بالتصريح**: يتم الدخول إلى الفضاء الخاص من خلال البوابة العامة عبر نافذة **"فضاء التصريح عن بعد "**سيُطلب منك إدخال رمز الدخول المقدم من طرف المديرية العامة للضرائب . وللتذكير، تتوفر بوابة الإجراءات عن بعد على شهادة أمان "SSL"التي تؤمن تبادلات البيانات مع المكلفين بالضريبة. يمنحكم **"فضاء التصريح عن بعد "**إمكانية الولوج إلى مجموعة من الخدمات

•إدخال بيانات تصريح جديد؛

[2] بوابة جبايتك: https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar/presentation.html#teledeclarer

•تصحيح التصريحات قيد الانتظار؛

•الاطلاع على التصريحات التي تم إدخالها؛

•ارسال تصريحكم؛

•متابعة وضعية تسديداتكم؛

•الاطلاع على بيانات الاكتتاب .

3. **كيفية التصريح عن بعد:** بمجرد حصولكم على رمز الدخول للفضاء الخاص، يمكنكم الدخول إلى الفضاء الخاص بكم والبدء في استخدام الخدمات المقدمة فيه.

•إدخال التصريح: يتم من خلالها عرض استمارة مملوءة مسبقا بمعلوماتكم الخاصة.

•سيُطلب منكم تحديد أنواع الضرائب التي تخضعون لها وملء المجالات المتعلقة ببيانات التصريح .

•يحسب النظام تلقائيًا المبالغ الخاضعة للضريبة والحقوق المستحقة لكل ضريبة مصرح بها وكدا المبلغ الإجمالي للتصريح.

•تصحيح التصريح: لديكم إمكانية تعديل بيانات التصريح في أي وقت قبل إرساله إلى مصالحنا. وبمجرد إرسال التصريح، لا يمكن تعديله

4. **ارسال التصريح**: عند الانتهاء من ملئ التصريح، يجب عليكم إرساله إلى مصالحنا بالضغط على زر «إرسال». يتم إصدار إشعار بالدفع الذي يعتبر ضمان الاستلام الصحيح للتصريح.

ثامنا/ الرزنامة الجبائية: نقدم في هذا الجزء تلخيصا للرزنامة الجبائية لأهم التصريحات الجبائية

بعض التصريحات الجبائية الشهرية والثلاثية والسنوية

- التصريح بالضريبة على الدخل الاجمالي (G n°1)
- كشف تفصيلي بالعملاء (G3 n° Tête)
- كشف تفصيلي بالعملاء (G n°3 intercalaires)
- التصريح بالضريبة على ارباح الشركات -الرسم على النشاط المهني (G n°4)-
- الضريبة على ارباح الشركات-مبرر القرض الضريبي و الرصيد(G n°5)
- تصريح بالوجود (G n°8)
- التصريح بالضريبة على الدخل الاجمالي-التصريح بالارباح المهنية-نظام الربح الحقيقي (G n°11)
- التصريح برقم الأعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة (G n°12)
- التصريح برقم الأعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة-المكلفين بالضريبة الجدد(G n°12Bis)
- التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة(G n°12Ter)
- الضريبة الجزافية الوحيدة-جدول اشعار بالدفع المجزء للضريبة الجزافية الوحيدة(Gn°50Bis)
- الضريبة الجزافية الوحيدة- جدول اشعار بالدفع الضريبة على الدخل الاجمالي/الأجور(Gn°50Ter)
- التصريح بالمرتبات و الاجور المختلفة (G n°29)
- اضافة الى التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم العقارية38-37-31 Gn

التصريح	الوثيقة المستخدمة	المكلفين	آجال التصريح
التصريح بالوجود	**G n°08**	جميع ممارسي نشاط خاضع للضريبة	30 يوم من تاريخ بداية النشاط
التصريح الشهري	**G n°50**	الخاضعين للنظام الحقيقي	عشرين يوم الأولى الموالية للشهر

التصريح برقم الاعمال للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدةIFU	**G n°12** **G n°12 bis**	الخاضعين لنظام IFU	قبل 30 جوان من السنة ن قبل 20 جانفي من السنة ن+1
التصريح السنوي بالضريبة على أرباح الشركات	**G n°04**	الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات	30 أفريل من السنة ن+1
التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي	**G n°01**	الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لـIRG	30 أفريل من السنة ن+1
التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي- الأرباح الصناعية والتجارية	**G n°11**	الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي الذين يحققون أرباح صناعية وتجارية	30 أفريل من السنة ن+1
التصريح بالمرتبات والأجور	**G n°29**	شخص طبيعي او معنوي يدفع أجور لعمال	30 أفريل من السنة ن+1
تصريح أرباح المهن غير التجارية	**G n°13**	الخاضعين للنظام المبسط	30 أفريل من السنة ن+1